# Selbstverpflichtungserklärung

Wir, die Heinz Personnel Solutions GmbH, unterstützen Pflegefachkräfte aus den Philippinen bei der Suche nach einem Arbeitgeber, der Einreise und vor allem der Integration in Deutschland.

Wir bestätigen hiermit, dass alle in unserem Konzeptpapier sowie den dazugehörigen Unterlagen gemachten Angaben den tatsächlichen Prozessen und Standards unseres Unternehmens entsprechen. Wir bekennen uns klar zu einer ethischen, rechtskonformen und menschenwürdigen internationalen Rekrutierung von Pflegefachpersonen und übernehmen Verantwortung für alle Prozesse in Deutschland und im Herkunftsland.

Wir verpflichten uns ausdrücklich zur Einhaltung der Anforderungen des Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ und zur regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung unserer Anwerbungs- und Integrationspraxis im Sinne von Transparenz, Fairness und Nachhaltigkeit.

Wir verpflichten uns darüber hinaus zu den sechs Leitprinzipien des des Gütesiegels „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“:

**1. Schriftlichkeit für die Überprüfbarkeit**
Alle wesentlichen Informationen, Vereinbarungen, Verträge und Prozessschritte werden schriftlich, nachvollziehbar und in einer Sprache bereitgestellt, die die Pflegefachperson versteht.

**2. Unentgeltlichkeit des Vermittlungsprozesses für Pflegefachpersonen**
Wir verpflichten uns uneingeschränkt zur Einhaltung des Employer-Pays-Prinzips. Das bedeutet:

- Der Pflegefachkraft entstehen keinerlei Kosten für Leistungen, die unmittelbar oder mittelbar mit der Vermittlung zusammenhängen.
- Sämtliche Kosten der Rekrutierung – einschließlich Sprachförderung, Prüfungsgebühren, Visa- und Dokumentenkosten, Reise- und Transferkosten sowie Anerkennungsgebühren – werden ausschließlich von den Arbeitgebern oder der Agentur getragen.
- Dies gilt uneingeschränkt entlang der gesamten Dienstleistungskette.

Wir verpflichten alle Arbeitgeber, Kooperationspartner und Subunternehmer vertraglich zur Einhaltung dieses Prinzips. Jegliche Kostenabwälzung auf die Pflegefachkraft ist untersagt und führt zur sofortigen Unwirksamkeit entsprechender Vereinbarungen.

**2.1. Erstattung selbst getragener Sprachkurskosten**
Im Einklang mit dem Employer-Pays-Prinzip verpflichten wir uns dazu, Pflegefachpersonen alle selbst getragenen Kosten für den Spracherwerb zu erstatten. Dies umfasst insbesondere Sprachkursgebühren, Sprachprüfungen sowie notwendige Verwaltungsgebühren im Herkunftsland.
Die Erstattung kann bis zu einem Jahr rückwirkend ab Unterzeichnung des deutschen Arbeitsvertrags geltend gemacht werden und erfolgt spätestens mit Antritt des Arbeitsverhältnisses in Deutschland, gegen Vorlage geeigneter Zahlungsnachweise.

**3. Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos für Pflegefachpersonen**
Rückzahlungspflichten sind nur im engen Rahmen der RAL-Kriterien möglich und ausschließlich für tatsächlich entstandene, nachvollziehbare und vorab transparent kommunizierte Kosten im Herkunftsland.

**4. Transparenz zu Strukturen, Leistungen und Kosten**
Wir kommunizieren alle Rechte, Pflichten, Prozessschritte und Leistungen vollständig, schriftlich, verständlich und frühzeitig gegenüber Pflegefachpersonen, Arbeitgebern und Partnern.

**5. Nachhaltigkeit und Partizipation**
Wir begleiten die Pflegefachpersonen während der gesamten Integration fachlich, sprachlich und sozial. Feedback wird systematisch erhoben und in unsere Prozessoptimierung integriert.

**6. Gesamtverantwortung für die vollständige Dienstleistungskette**
Wir verpflichten sämtliche Partneragenturen und Subunternehmer zur Einhaltung dieser Standards und prüfen deren Umsetzung regelmäßig. Bei Verstößen werden Prüf- und Kündigungsrechte konsequent genutzt.

## Einhaltung internationaler Standards

**1. WHO Global Code of Practice**
Wir halten den WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, die UN Guiding Principles on Business and Human Rights sowie auf alle relevanten internationalen Menschenrechtsabkommen ein.
Wir rekrutieren ausschließlich aus Ländern, die nicht auf der WHO-„Health Workforce Support and Safeguards List“ stehen.
Aktuelles Rekrutierungsland: Philippinen.

**2. ILO-Standards und Leitlinien**
Wir halten ein:

- ILO-Kernarbeitsnormen
- ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment

**3. UN-Leitprinzipien & Menschenrechte und der International Bill of Human Rights**
Wir bekennen uns zu:

- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)
- relevanten internationalen Menschenrechtsabkommen wie z.B.:
    - Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR)
    - Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR)
    - UN-Konvention gegen Menschenhandel (Palermo-Protokoll)
    - UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)
    - UN-Konvention gegen Diskriminierung im Arbeitsleben

Im Rahmen dieser Selbstverpflichtung sichern wir darüber hinaus zu:

- Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, der Leitlinien der International Labour Organization (ILO) für faire Anwerbung sowie des Globalen Verhaltenskodex der WHO für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften
- Keine direkten oder indirekten Vermittlungsgebühren oder sonstigen Kosten für die Pflegefachkräfte, weder vor, während noch nach der Vermittlung (Employer-Pays-Prinzip)
- Vollständige Übernahme der Kosten für Sprachkurse, Prüfungen, Visa, Reise und Anerkennungsverfahren
- Falls Rückzahlungsklauseln vereinbart werden, nur im Einklang mit den RAL-Leitlinien und ausschließlich für real angefallene, nachweisbare Kosten, die vorab transparent kommuniziert wurden
- Verzicht auf jede Form der Bindungsklausel, die gegen ethische oder gesetzliche Standards verstößt
- Rekrutierung ausschließlich aus Ländern außerhalb der WHO-Warnliste für kritischen Pflegepersonalmangel
- Sicherstellung, dass alle beauftragten Dritten (Partneragenturen, Subunternehmer) die gleichen ethischen, rechtlichen und qualitativen Standards einhalten; regelmäßige Überprüfung dieser Partner
- Transparente Kommunikation aller Rechte, Pflichten, Prozessschritte und möglicher Kosten von Beginn des Vermittlungsprozesses an – schriftlich und in einer Sprache, die die Pflegekraft versteht
- Unterstützung bei allen integrationsrelevanten Maßnahmen in Deutschland, einschließlich beruflicher, sprachlicher und sozialer Integration
- Förderung einer positiven Ankunftskultur, individueller Begleitung und langfristiger Bindung an den Arbeitgeber
- Aktives Einholen und Auswerten von Feedback von Fachkräften, Partnern und Auftraggebern zur kontinuierlichen Verbesserung
- Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO und unserem internen Datenschutzkonzept

- Klare Einwilligung zur Nutzung von Bildmaterial im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit – jederzeit widerrufbar
- Ausschließliche Zusammenarbeit mit der Heinz Personnel Solutions GmbH während des Vermittlungsprozesses

Wir verstehen diese Selbstverpflichtung als verbindliche Grundlage unserer Arbeit und garantieren, dass alle Beteiligten innerhalb unseres Unternehmens und unserer Partnerorganisationen diese Standards einhalten.

Wir fördern eine Kultur der Offenheit, Kritikfähigkeit und kontinuierlichen Verbesserung. Feedback von Fachkräften, Partnern und Auftraggebern wird aktiv eingeholt, ausgewertet und in die Optimierung unserer Prozesse integriert.

Berlin, 13.11.2025 gez. Die Geschäftsführung

Place, Date Signature of Management